

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра административного права и процесса

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Б1.В.ДВ.02.10

год набора - 2023

**Код и наименование
направления подготовки :** 40.03.01 Юриспруденция

**Уровень высшего
образования:** бакалавриат

**Направленность
(профиль) ОПОП ВО:** Юриспруденция

Формы обучения: очная, очная (ускоренное обучение на базе СПО), очно-заочная, очно-заочная (ускоренное обучение на базе СПО); очно-заочная (ускоренное обучение на базе ВО); очно-заочная - группа выходного дня; заочная¹, заочная (ускоренное обучение на базе ВО); заочная (ускоренное обучение на базе ВО - группа выходного дня), заочная (ускоренное обучение на базе СПО)

Квалификация : бакалавр

Москва – 2023

¹ Обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при получении лицами второго или последующего высшего образования.

Программа утверждена на заседании кафедры административного права и процесса протокол № 10 от «02» марта 2023.

Автор:

Бакурова Н.Н. — кандидат юридических наук, доцент кафедры административного права и процесса.

Рецензенты:

Соловьев А.А — доктор юридических наук, заместитель председателя Арбитражного суда Московской области.

Бакурова Н.Н.

Государственный контроль и надзор в сфере предпринимательской деятельности: рабочая программа дисциплины (модуля) /Н.Н. Бакурова — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Проблема государственного контроля и надзора является одной из важных проблем теории и практики административного права. Контроль, хотя и вторичен как вид деятельности, но от того, насколько он хорошо организован, во многом зависит обеспечение законности, поддержание дисциплины (модуля) и правопорядка в стране. С помощью контроля осуществляется поиск и сбор информации о подконтрольных объектах, ее сопоставление и анализ, выявление причин возникших противоречий между реальной действительностью и заданной моделью поведения. Контроль помогает определить способ устранения обнаруженных расхождений между директивой, полученной от управляющего звена, и фактическим положением дел, разработать мероприятия по улучшению деятельности подконтрольного объекта, организовать проведение этих мероприятий в жизнь.

Контроль выступает одной из функций субъектов государственного управления, значение которой возрастает в условиях рыночно-ориентированной многоукладной экономики по мере развития механизма управления, для которого характерным является не прямое регулирующее воздействие, обеспечивающее высокую степень свободы субъектов экономической деятельности, а также создание стимулирующего позитивного правового режима для осуществления всех видов предпринимательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Значение контроля увеличивается в той степени, в какой растут масштабы и сложность выдвигаемых задач по комплексному совершенствованию всего механизма государственного управления в области экономики, защите прав и интересов предпринимательского сообщества в сфере исполнительной власти, ликвидации административных барьеров при взаимоотношениях власти и бизнеса. Для выполнения столь ответственных задач нужна хорошо продуманная система контрольных органов и налаженная организация ими своих полномочий.

Деятельность разветвленной системы государственных контрольно-надзорных органов в сочетании с общественным контролем выступает важным правовым рычагом стабилизации институтов власти. Поэтому многоаспектная проблема контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности на ближайшую перспективу остается предметом пристального внимания и изучения, как в теории административного права, так и в практике его применения.

Надлежащая правовая подготовка по дисциплине (модулю) «Государственный контроль и надзор в сфере предпринимательской деятельности» объективно требуется юристу любого профиля работы: государственному служащему, судье, прокурору, адвокату, корпоративному юристу. Всем им в процессе своей профессиональной деятельности

приходится взаимодействовать с органами исполнительной власти, иными государственными органами и их должностными лицами, представителями бизнес-сообщества, использовать и оценивать конкретные административные и административно-процессуальные нормы и административно-правовые акты, регламентирующие контрольно-надзорную деятельность в сфере предпринимательской деятельности.

Цели освоения дисциплины (модуля) «Государственный контроль и надзор в сфере предпринимательской деятельности» предполагают:

- углубление и систематизацию знаний обучающихся о сущности и содержании государственного контроля и надзора, особенностях их осуществления в сфере предпринимательской деятельности;
- формирование у обучающихся целостного представления о закономерностях и принципах построения и функционирования разветвленной системы контрольно-надзорных органов в сфере государственного управления предпринимательской деятельностью, ее структуре и организационно-правовых формах осуществления;
- формирование представлений о правовых основах контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности, принципах и правовых механизмах защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении государственного контроля и надзора, обучения навыкам осуществления административных процедур контрольно-надзорной деятельности;
- приобретение компетенций, необходимых для последующей профессиональной правоприменительной деятельности при осуществлении контрольно-надзорной деятельности в сфере предпринимательства.

Задачами дисциплины (модуля) «Государственный контроль и надзор в сфере предпринимательской деятельности» являются:

- овладение обучающимися теоретическими и практическими знаниями по вопросам осуществления контрольно-надзорной деятельности в экономической области;
- изучение специфики форм и методов осуществления государственного контроля различными органами государственной власти за осуществлением предпринимательской деятельности;
- получение комплексного представления о действующей системе государственных органов, осуществляющих контроль и надзор в сфере предпринимательской деятельности;
- ознакомление с содержанием правовых норм, регламентирующих контрольно-надзорную деятельность в сфере управления экономикой;
- формирование навыков квалифицированного применения правовых норм в практической деятельности;
- изучение административных процедур контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности;
- освоение практических навыков и умений подготовки процессуальных документов, обеспечивающих правоприменение;

- формирование компетенций в сфере защиты прав и свобод юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении контроля и надзора.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Государственный контроль и надзор в сфере предпринимательской деятельности» относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Административное право», «Предпринимательское право», «Практикум по подготовке административно-правовых актов государственных органов».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам изучения дисциплины (модуля) «Государственный контроль и надзор в сфере предпринимательской деятельности» обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации

ПК-3 Способен осуществлять правоохранительную деятельность, в том числе функции и полномочия по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по защите прав и свобод человека и гражданина

ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности

В приведенной ниже таблице перечисляются формулировки компетенций (закрепленные за дисциплиной в учебном плане), индикаторы достижения компетенций и результаты обучения:

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование	Индикатор достижения компетен-
---------------------------------------	--------------------	--------------------------------

	формируемых компетенций	ций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1. Понятие, сущность и виды государственного контроля и надзора	УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК 10.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике ИУК 10.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски
2. Правовое регулирование и организация государственного контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации	ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме
3. Порядок организации и проведения органами исполнительной власти проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	ПК-3 Способен осуществлять правоохранительную деятельность, в том числе функции и полномочия по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по защите прав и свобод человека и гражданина	ИПК 3.1 Владеет методами выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений ИПК 3.2 Владеет навыками квалификации преступления и иных правонарушений ИПК 3.3 Знает и владеет способами и методами предупреждения и защиты прав свобод и охраняемых законом интересов граждан и организаций

		ИПК 3.4 Умеет правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридических и иных документах, в том числе выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать преступления и иные правонарушения, осуществлять их предупреждение, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
4. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)	ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных

В результате освоения дисциплины (модуля) «Государственный контроль и надзор в сфере предпринимательской деятельности» обучающийся должен:

Знать:

- основные положения теории административного права о контроле и надзоре;
- систему государственных органов, осуществляющих контроль и надзор в сфере предпринимательской деятельности;
- процедуры осуществления государственного контроля и административного надзора в сфере предпринимательской деятельности;
- порядок осуществления защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора).

Уметь:

- определять контрольную компетенцию государственного органа применительно к сфере предпринимательской деятельности;

- выявлять особенности осуществления контрольной и надзорной деятельности различными органами исполнительной власти в сфере предпринимательской деятельности;

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, возникающие при осуществлении проверочных мероприятий в сфере предпринимательской деятельности;

- давать юридически грамотные заключения и консультации по вопросам осуществления государственного контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности.

Владеть навыками:

- квалифицированного применения нормативных правовых актов в контрольной и надзорной деятельности органов исполнительной власти;

- подготовки юридических документов, необходимых для организации, проведения проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также подведения ее итогов;

- подготовки юридических документов, необходимых для административного или судебного обжалования действий (бездействия) органа государственного контроля (надзора).

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Государственный контроль и надзор в сфере предпринимательской деятельности» составляет 3 з.е., 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Виды учебной деятельности и объем(в акаде- мических ча- сах)			Технология образова- тельного процесса	Форма текущего контроля/Форма промежуточной аттестации
		лек- ции	ПЗ	СР		
1	Понятие, сущность и виды государственного контроля и надзора	4	4	10	Лекция-презентация; реферат; составление схем; выполнение заданий; подготовка глоссария; эссе.	Собеседование; проверка реферата, схем, глоссария и заданий к практическому занятию; проведение диспута

2	Правовое регулирование и организация государственного контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности	4	4	10	Работа в малых группах; составление сравнительных таблиц, презентации и доклада; групповое обсуждение.	Собеседование; проверка составления таблиц, обсуждение доклада с презентациями, групповое обсуждение доклада.
3	Порядок организации и проведения органами исполнительной власти проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	2	4	12	Дискуссия; составление процессуальных документов	Собеседование; проверка составления процессуальных документов; деловая игра
4	Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)	2	4	12	Тестирование; выполнение кейс-заданий, работа в малых группах; групповое обсуждение.	Собеседование; тестирование; проверка выполнения кейс-заданий; групповое обсуждение проблемных вопросов судебной практики. Проведение тренинга «консультирование».
Всего по ОФО		12	16	44	Экзамен (36 ак.ч.)	

2.1.2 Тематический план для очной формы ускоренного обучения (на базе СПО)

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/Форма промежуточной аттестации
		лекции	ПЗ	СР		
1	Понятие, сущность и виды государственного контроля и надзора	4	4	10	Лекция-презентация; реферат; составление схем; выполнение заданий; подготовка глоссария; эссе.	Собеседование; проверка реферата, схем, глоссария и заданий к практическому занятию; проведение диспута
2	Правовое регулирование и организация государственного контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности	4	4	10	Работа в малых группах; составление сравнительных таблиц, презентации и доклада; групповое обсуждение.	Собеседование; проверка составления таблиц, обсуждение доклада с презентациями, групповое обсуждение доклада.

3	Порядок организации и проведения органами исполнительной власти проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	2	4	12	Дискуссия; составление процессуальных документов	Собеседование; проверка составления процессуальных документов; деловая игра
4	Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)	2	4	12	Тестирование; выполнение кейс-заданий, работа в малых группах; групповое обсуждение.	Собеседование; тестирование; проверка выполнения кейс-заданий; групповое обсуждение проблемных вопросов судебной практики. Проведение тренинга «консультирование».
Всего по ОФУО на базе СПО		12	16	44	Экзамен (36 ак.ч.)	

2.1.3 Тематический план для очно-заочной формы

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/Форма промежуточной аттестации
		Лекции	ПЗ	СР		
1.	Понятие, сущность и виды государственного контроля и надзора	2	2	14	Лекция-презентация; реферат; составление схем; выполнение заданий; подготовка глоссария; диспут	Собеседование; проверка реферата, схем, глоссария и заданий к практическому занятию; проведение диспута
2.	Правовое регулирование и организация государственного контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности	2	4	14	Работа в малых группах; составление сравнительных таблиц, презентации и доклада.	Собеседование; проверка составления таблиц, обсуждение доклада с презентациями
3.	Порядок организации и проведения органами исполнительной власти проверок юриди-		4	12	Кейс-задания; составление процессуальных документов	Собеседование; проверка выполнения кейс-заданий; проверка составления про-

	ческих лиц и индивидуальных предпринимателей					цессуальных документов; деловая игра
4.	Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)	2	4	12	Тестирование; выполнение кейс-заданий, работа в малых группах	Собеседование; тестирование; проверка выполнения кейс-заданий; Проведение тренинга «консультирование»
	Всего по ОЗФО	6	14	52	Экзамен (36 ак.ч.)	

2.1.4 Тематический план очно-заочной формы ускоренного обучения на базе СПО

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/Форма промежуточной аттестации
		Лекции	ПЗ	СР		
1.	Понятие, сущность и виды государственного контроля и надзора	2	2	14	Лекция-презентация; реферат; составление схем; выполнение заданий; подготовка глоссария; диспут	Собеседование; проверка реферата, схем, глоссария и заданий к практическому занятию; проведение диспута
2.	Правовое регулирование и организация государственного контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности	2	4	14	Работа в малых группах; составление сравнительных таблиц, презентации и доклада.	Собеседование; проверка составления таблиц, обсуждение доклада с презентациями
3.	Порядок организации и проведения органами исполнительной власти проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	2	4	12	Кейс-задания; составление процессуальных документов	Собеседование; проверка выполнения кейс-заданий; проверка составления процессуальных документов; деловая игра
4.	Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного		4	12	Тестирование; выполнение кейс-заданий, работа в малых группах	Собеседование; тестирование; проверка выполнения кейс-заданий;

	контроля (надзора)					Проведение тренинга «консультирование»
	Всего по ОЗФУО на базе СПО	6	14	52	Экзамен (36 ак.ч.)	

2.1.5 Тематический план для очно-заочной формы (ускоренное обучение на базе ВО)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/Форма промежуточной аттестации
		Лекции	ПЗ	СР		
1.	Понятие, сущность и виды государственного контроля и надзора	2	2	14	Лекция-презентация; реферат; составление схем; выполнение заданий; подготовка глоссария; диспут	Собеседование; проверка реферата, схем, глоссария и заданий к практическому занятию; проведение диспута
2.	Правовое регулирование и организация государственного контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности		2	14	Работа в малых группах; составление сравнительных таблиц, презентации и доклада.	Собеседование; проверка составления таблиц, обсуждение доклада с презентациями
3.	Порядок организации и проведения органами исполнительной власти проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	2	4	14	Кейс-задания; составление процессуальных документов	Собеседование; проверка выполнения кейс-заданий; проверка составления процессуальных документов; деловая игра
4.	Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)		4	14	Тестирование; выполнение кейс-заданий, работа в малых группах	Собеседование; тестирование; проверка выполнения кейс-заданий; Проведение тренинга «консультирование»
Всего по ОЗФУО на базе ВО		4	12	56	Экзамен (36 ак.ч.)	

2.1.6 Тематический план для очно-заочной формы (ГВД)

№ п/п	Раздел (тема)	Виды учебной деятельности и	Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/Форма
-------	---------------	-----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

	дисциплины (модуля)	объем (в академических часах)				промежуточной аттестации
		Лекции	ПЗ	СР		
1.	Понятие, сущность и виды государственного контроля и надзора	2	2	16	Лекция-презентация; реферат; составление схем; выполнение заданий; подготовка глоссария; диспут	Собеседование; проверка реферата, схем, глоссария и заданий к практическому занятию; проведение диспута
2.	Правовое регулирование и организация государственного контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности		2	17	Работа в малых группах; составление сравнительных таблиц, презентации и доклада.	Собеседование; проверка составления таблиц, обсуждение доклада с презентациями
3.	Порядок организации и проведения органами исполнительной власти проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	2	4	16	Кейс-задания; составление процессуальных документов	Собеседование; проверка выполнения кейс-заданий; проверка составления процессуальных документов; деловая игра
4.	Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)		4	16	Тестирование; выполнение кейс-заданий, работа в малых группах	Собеседование; тестирование; проверка выполнения кейс-заданий; Проведение тренинга «консультирование»
Всего по ОЗФО ГВД		4	12	65	Экзамен (27 ак.ч.)	

2.1.7 Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/Форма промежуточной аттестации
		Лекции	ПЗ	СР		
1.	Понятие, сущность и виды государственного контроля и надзора		2	24	Лекция-презентация; реферат; составление схем; выполнение заданий; подготовка глоссария; диспут	Собеседование; проверка реферата, схем, глоссария и заданий к практическому занятию; проведение диспута

2.	Правовое регулирование и организация государственного контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности	2	2	22	Работа в малых группах; составление сравнительных таблиц, презентации и доклада.	Собеседование; проверка составления таблиц, обсуждение доклада с презентациями
3.	Порядок организации и проведения органами исполнительной власти проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей			24	Кейс-задания; составление процессуальных документов	Собеседование; проверка выполнения кейс-заданий; проверка составления процессуальных документов; деловая игра
4.	Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)		2	21	Тестирование; выполнение кейс-заданий, работа в малых группах	Собеседование; тестирование; проверка выполнения кейс-заданий; Проведение тренинга «консультирование»
Всего по ЗФО		2	6	91	Экзамен (9 ак.ч.)	

2.1.8 Тематический план для заочной формы (ускоренное обучение на базе ВО)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/Форма промежуточной аттестации
		Лекции	ПЗ	СР		
1.	Понятие, сущность и виды государственного контроля и надзора	1	2	22	Лекция-презентация; реферат; составление схем; выполнение заданий; подготовка глоссария; диспут	Собеседование; проверка реферата, схем, глоссария и заданий к практическому занятию; проведение диспута
2.	Правовое регулирование и организация государственного контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности		2	22	Работа в малых группах; составление сравнительных таблиц, презентации и доклада.	Собеседование; проверка составления таблиц, обсуждение доклада с презентациями

3.	Порядок организации и проведения органами исполнительной власти проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	1		24	Кейс-задания; составление процессуальных документов	Собеседование; проверка выполнения кейс-заданий; проверка составления процессуальных документов; деловая игра
4.	Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)		2	23	Тестирование; выполнение кейс-заданий, работа в малых группах	Собеседование; тестирование; проверка выполнения кейс-заданий; Проведение тренинга «консультирование»
Всего по ЗФУО на базе ВО		2	6	91	Экзамен (9 ак.ч.)	

2.1.9 Тематический план для заочной формы ускоренного обучения группа выходного дня на базе ВО

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/Форма промежуточной аттестации
		Лекции	ПЗ	СР		
1.	Понятие, сущность и виды государственного контроля и надзора	2	2	22	Лекция-презентация; реферат; составление схем; выполнение заданий; подготовка глоссария; диспут	Собеседование; проверка реферата, схем, глоссария и заданий к практическому занятию; проведение диспута
2.	Правовое регулирование и организация государственного контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности		2	22	Работа в малых группах; составление сравнительных таблиц, презентации и доклада.	Собеседование; проверка составления таблиц, обсуждение доклада с презентациями
3.	Порядок организации и проведения органами исполнительной власти проверок юридических лиц и индивидуальных			24	Кейс-задания; составление процессуальных документов	Собеседование; проверка выполнения кейс-заданий; проверка составления процессуальных документов; деловая игра

	предпринимателей	2				
4.	Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)		2	21	Тестирование; выполнение кейс-заданий, работа в малых группах	Собеседование; тестирование; проверка выполнения кейс-заданий; Проведение тренинга «консультирование»
Всего по ЗФУО ГВД на базе ВО		4	6	89	Экзамен (9 ак.ч.)	

2.1.10 Тематический план для заочной формы на базе СПО

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/Форма промежуточной аттестации
		Лекции	ПЗ	СР		
1.	Понятие, сущность и виды государственного контроля и надзора	1	2	22	Лекция-презентация; реферат; составление схем; выполнение заданий; подготовка глоссария; диспут	Собеседование; проверка реферата, схем, глоссария и заданий к практическому занятию; проведение диспута
2.	Правовое регулирование и организация государственного контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности		2	22	Работа в малых группах; составление сравнительных таблиц, презентации и доклада.	Собеседование; проверка составления таблиц, обсуждение доклада с презентациями
3.	Порядок организации и проведения органами исполнительной власти проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей			24	Кейс-задания; составление процессуальных документов	Собеседование; проверка выполнения кейс-заданий; проверка составления процессуальных документов; деловая игра
4.	Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведе-	1	2	23	Тестирование; выполнение кейс-заданий, работа в малых группах	Собеседование; тестирование; проверка выполнения кейс-заданий;

	нии государственного контроля (надзора)					Проведение тренинга «консультирование»
Всего по ЗФО на базе СПО		2	6	91	Экзамен (9 ак.ч.)	

2.2. Занятия лекционного типа

Тема 1. Понятие, сущность и виды государственного контроля и надзора

1. Принцип законности в системе публичного управления экономической деятельностью.

2. Понятие государственного контроля.

3. Соотношение понятий контроль и надзор.

4. Соотношение контрольно-надзорной деятельности с административным принуждением.

5. Виды государственного контроля.

6. Надзор органов государственной власти и его виды.

7. Особенности государственного контроля (надзора) за осуществлением предпринимательской деятельности.

8. Принципы государственного контроля (надзора) за осуществлением предпринимательской деятельности.

Задание для подготовки: ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам лекции, подготовка вопросов лектору по проблемам, недостаточно понятным обучающемуся по итогам ознакомления с рекомендованными источниками дисциплины (модуля) (вопросы готовятся в письменном виде для возможности оценки проработки материала).

Тема 2. Правовое регулирование и организация государственного контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности

1. Правовое регулирование деятельности государственных органов, обладающих контрольно-надзорными полномочиями в сфере предпринимательской деятельности.

2. Контрольные полномочия Правительства Российской Федерации как высшего органа исполнительной власти, возглавляющего единую систему исполнительной власти Российской Федерации.

3. Контрольно-координационные полномочия федеральных министерств.

4. Правовой статус федеральных служб, их организационная подчиненность, контрольные полномочия и формы деятельности.

5. Полномочия федеральных служб по Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях.

6. Деятельность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.

7. Прокурорский надзор: сущность и содержание. Правовая основа деятельности прокуратуры.

8. Общественный контроль в сфере предпринимательской деятельности.

Задание для подготовки: ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам лекции, подготовка вопросов лектору по проблемам, недостаточно понятным обучающемуся по итогам ознакомления с рекомендованными источниками дисциплины (модуля) (вопросы готовятся в письменном виде для возможности оценки проработки материала).

Тема 3. Порядок организации и проведения органами исполнительной власти проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1. Организация системы государственного контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности.

2. Административные процедуры осуществления контрольно-надзорной деятельности.

3. Административные регламенты осуществления государственных функций контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности.

4. Правовые основания и порядок проведения плановых и внеплановых проверок предпринимательской деятельности.

5. Выездные и документарные проверки при осуществлении государственного контроля и надзора за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

6. Требования к составлению процессуальных документов при осуществлении государственного контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности.

7. Полномочия прокуроров при проведении проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

8. Особенности организации лицензионного контроля.

Задание для подготовки: ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам лекции, подготовка вопросов лектору по проблемам, недостаточно понятным обучающемуся по итогам ознакомления с рекомендованными источниками дисциплины (модуля) (вопросы готовятся в письменном виде для возможности оценки проработки материала).

Тема 4. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)

1. Ограничение вмешательства государства при проведении государственного контроля (надзора) в экономическую деятельность субъектов предпринимательства.

2. Правовые средства защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора).

3. Обжалование как способ защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора).

4. Административная юстиция как форма судебного контроля за сферой предпринимательской деятельности.

5. Общая характеристика Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Задание для подготовки: ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам лекции, подготовка вопросов лектору по проблемам, недостаточно понятным обучающемуся по итогам ознакомления с рекомендованными источниками дисциплины (модуля) (вопросы готовятся в письменном виде для возможности оценки проработки материала).

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 1. Понятие, сущность и виды государственного контроля и надзора

1. Принцип законности в системе публичного управления экономической деятельностью.

2. Понятие государственного контроля.

3. Соотношение понятий контроль и надзор.

4. Соотношение контрольно-надзорной деятельности с административным принуждением.

5. Виды государственного контроля.

6. Надзор органов государственной власти и его виды.

7. Особенности государственного контроля (надзора) за осуществлением предпринимательской деятельности.

8. Принципы государственного контроля (надзора) за осуществлением предпринимательской деятельности.

Задание для подготовки:

1. Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам темы.

2. Подготовка к интерактивной части занятий:

а) по 1,2,6,7,8 вопросам темы – подготовка реферата (по согласованию с преподавателем);

б) по 3-му и 4-му вопросам темы – подбор материала к диспуту;

в) составление схемы к 5-му вопросу;

г) подготовка глоссария по всем вопросам темы;

д) подготовка ответов на контрольные вопросы к теме.

Контрольные вопросы:

1. Какова роль контроля в системе государственного управления экономикой в условиях развития конкурентного рыночного хозяйства?

2. Что характеризует государственный контроль как функцию управления?
3. Можно ли охарактеризовать контрольные правоотношения как отношения власти и подчинения?
4. Назовите общие признаки и отличительные особенности государственного контроля и надзора.
5. Назовите виды государственного контроля и дайте их краткую характеристику.
6. Как можно провести различие между ведомственным и вневедомственным контролем?
7. По какому критерию выделяются предварительный, текущий, последующий контроль?
8. В чем состоят отличия объекта и предмета контрольной деятельности? Приведите примеры объекта и предмета государственного контроля (надзора) в сфере предпринимательской деятельности.

Тема 2. Правовое регулирование и организация государственного контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности

1. Правовое регулирование деятельности государственных органов, обладающих контрольно-надзорными полномочиями в сфере предпринимательской деятельности.
2. Контрольные полномочия Правительства Российской Федерации как высшего органа исполнительной власти, возглавляющего единую систему исполнительной власти Российской Федерации.
3. Контрольно-координационные полномочия федеральных министерств.
4. Правовой статус федеральных служб, их организационная подчиненность, контрольные полномочия и формы деятельности.
5. Полномочия федеральных служб по Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. Деятельность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.
7. Прокурорский надзор: сущность и содержание. Правовая основа деятельности прокуратуры.
8. Общественный контроль в сфере предпринимательской деятельности.

Задание для подготовки:

1. Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам темы.
2. Подготовка к интерактивной части занятий:
 - а) Работа в малых группах. Общее задание:
 - 1 этап. Составление сравнительных таблиц по 4-му-5-му вопросам темы с учетом следующих условий:
 - определение объекта и предмета государственного контроля и надзора;

- определение элементов компетенции органов исполнительной власти по осуществлению контроля и надзора;
- изложение соотносимых элементов в табличной форме;
- формулирование выводов и вопросов преподавателю;
- подбор иллюстрационного материала из области правоприменительной практики;

2 этап. Подготовка презентации и доклада, обсуждение.

Рекомендуется выполнение задания поэтапно, на каждом практическом занятии по теме, а также использование самостоятельной работы малых групп по решению тактических задач в пределах практического занятия.

Контрольные вопросы:

1. Каковы основные тенденции развития правового регулирования государственного контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности?
2. Назовите основные нормативные правовые акты, устанавливающие компетенцию государственных органов, обладающих контрольно-надзорными полномочиями в сфере предпринимательской деятельности, а также порядок осуществления такой деятельности.
3. Назовите контрольные полномочия Правительства Российской Федерации в сфере предпринимательской деятельности.
4. Назовите федеральные службы, осуществляющие контрольные полномочия в сфере предпринимательской деятельности.
5. Какие юрисдикционные функции могут выполняться при осуществлении полномочий федеральных служб по Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях?
6. Назовите основания и формы осуществления общественного контроля в сфере предпринимательской деятельности.
7. Проанализируйте контрольные полномочия и объекты контрольной деятельности Правительства РФ и федеральных министерств.
8. Охарактеризуйте правовой статус федеральных служб как специальных органов исполнительной власти, реализующих контрольно-надзорную функцию.
9. Приведите примеры федеральных служб, осуществляющих межотраслевой (надведомственный) контроль и контроль по отраслям и сферам деятельности.
10. В чем проявляются контрольно-надзорные полномочия федеральных служб как органов административной юрисдикции?
11. Каким нормативным актом регламентируется деятельность Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей?
12. Какова нормативно-правовая база осуществления общественного контроля в сфере исполнительной власти?
13. Какими контрольными полномочиями обладает Счетная палата Российской Федерации?

14. Каковы права и обязанности общественного инспектора по федеральному закону от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»?

Тема 3. Порядок организации и проведения органами исполнительной власти проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1. Организация системы государственного контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности.

2. Административные процедуры осуществления контрольно-надзорной деятельности.

3. Административные регламенты осуществления государственных функций контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности.

4. Правовые основания и порядок проведения плановых и внеплановых проверок предпринимательской деятельности.

5. Выездные и документарные проверки при осуществлении государственного контроля и надзора за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

6. Требования к составлению процессуальных документов при осуществлении государственного контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности.

7. Полномочия прокуроров при проведении проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

8. Особенности организации лицензионного контроля.

Задание для подготовки:

1. Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам темы.

2. Подготовка к интерактивной части занятий:

а) подготовка развернутого плана, характеризующего порядок проведения плановых и внеплановых проверок по ФЗ от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

б) выполнение кейс-заданий по теме;

в) составление процессуальных документов к деловой игре (акта проверки, предписания, протокола об административном правонарушении, определения о проведении административного расследования и др.);

г) проведение деловой игры.

Контрольные вопросы:

1. Какие положения ФЗ от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении гос-

ударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» имеют отношение к административным процедурам осуществления контрольно-надзорной деятельности?

2. В чем заключается процессуальная регламентация проведения плановых и внеплановых проверок?

3. Каковы полномочия прокуроров при проведении проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей?

Тема 4. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)

1. Ограничение вмешательства государства при проведении государственного контроля (надзора) в экономическую деятельность субъектов предпринимательства.

2. Правовые средства защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора).

3. Обжалование как способ защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора).

4. Судебный контроль за сферой предпринимательской деятельности.

5. Административная юстиция как форма судебного контроля за сферой предпринимательской деятельности. Общая характеристика Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Задание для подготовки:

1. Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам темы.

2. Решение практических задач по указанию преподавателя дисциплины (модуля).

3. Подготовка к интерактивной части занятий:

а) тестирование по ФЗ от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

б) по 4-му вопросу темы – подготовка текста представления судьи, рассматривавшего дело об административном правонарушении, об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений (ст. 29.13 КоАП РФ);

в) подготовить вопросы и провести консультирование предпринимателей в типовых ситуациях при осуществлении контроля и надзора (работа в малых группах).

Контрольные вопросы:

1. Какие положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» направлены на преодоление административных барьеров в развитии бизнеса?

2. Назовите контрольные полномочия судов общей юрисдикции при рассмотрении уголовных, гражданских и административных дел.

3. Назовите правовые основания для вынесения частных определений (представлений) как формы реагирования суда на выявленные недостатки в деятельности органов исполнительной власти.

4. В каких формах суды общей юрисдикции обеспечивают законность в сфере государственного управления экономической деятельностью?

5. Что представляют собой споры в сфере управления, отнесенные к компетенции арбитражных судов?

6. Что в теории административного права вкладывается в понятие «административная юстиция»? Есть ли единство взглядов по этой проблеме.

7. Какие изменения внес Кодекс административного судопроизводства РФ в порядок рассмотрения публично-правовых споров?

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа обучающихся проводится в следующих формах:

- изучение рекомендованных нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы;
- поиск и изучение дополнительных нормативных правовых актов, научной литературы и примеров из судебной практики, в том числе с использованием сети Интернет и справочных правовых систем;
- поиск и анализ различной правовой и общественно-политической информации по темам учебной программы, в том числе с использованием сети Интернет;
- решение ситуационных задач (кейсов) и тестовых заданий на основании материалов, имеющихся на кафедре;
- подготовка рефератов, докладов, эссе, презентаций;
- составление схем, таблиц, диаграмм и аннотаций к ним;
- проектная деятельность.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам:

- изучение нормативных правовых актов, учебной и научной литературы по соответствующей теме;
- определение и подготовка для обсуждения неясных и дискуссионных вопросов;
- составление схем, сравнительных таблиц и аннотаций к ним;
- написание эссе, рефератов по заданной (избранной) теме;

• изучение дополнительных вопросов и тем, определяемых по согласованию с преподавателем (факультативно).

Примерная тематика заданий для самостоятельной работы по темам дисциплины (модуля)²

Тема занятия	Вопросы, подлежащие рассмотрению в рамках самостоятельной работы	Виды самостоятельной работы обучающегося
Тема 1. Понятие, сущность и виды государственного контроля и надзора Тема 2. Правовое регулирование и организация государственного контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности	1. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности исполнительной властью – одно из направлений воздействия государства на регулирование общественных отношений в экономической, области.	Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия, подготовка вопросов преподавателю дисциплины(модуля) по проблемам, недостаточно понятным обучающемуся по итогам ознакомления с рекомендованными источниками дисциплины (модуля) (вопросы готовятся в письменной форме, для возможности оценки проработки материала);
	2. Понятие государственного контроля, его основные элементы и целевая направленность.	Подготовка к интерактивной части занятий: - разработка презентаций, схем, таблиц, глоссария для практических занятий по темам; - подбор материала к диспуту; - подготовка доклада в рамках задания для малых групп
	3. Функция контроля и ее нормативное правовое закрепление. 4. Принципы государственного контроля. 5. Государственный контроль и административное принуждение. 6. Соотношение понятий контроль и надзор. 7. Понятия системы контроля и системы контрольных органов. 8. Виды государственного контроля. Критерии выделения различных видов государственного контроля. 9. Правовое регулирование деятельности государственных органов, обладающих контрольно-надзорными полномочиями в сфере предпринимательской деятельности. 10. Контрольные полномочия Правительства Российской Федерации как высшего органа исполнительной власти, возглавляющего единую систему исполнительной власти Российской Федерации. 11. Контрольно-координационные полномочия федеральных министерств. 12. Правовой статус федеральных служб, их организационная подчиненность, контрольные полномочия и формы деятельности.	

² Примечание: по согласованию с преподавателем могут быть избраны другие темы, непредусмотренные в таблице, но имеющие существенное теоретическое и практическое значение для освоения дисциплины (модуля).

	13. Полномочия федеральных служб по Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях. 14. Деятельность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. 15. Общественный контроль в сфере предпринимательской деятельности.	
Тема 3. Порядок организации и проведения органами исполнительной власти проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Тема 4. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)	1. Организация системы государственного контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности. 2. Административные процедуры осуществления контрольно-надзорной деятельности. 3. Административные регламенты осуществления государственных функций контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности. 4. Правовые основания и порядок проведения плановых и внеплановых проверок предпринимательской деятельности. 5. Выездные и документарные проверки при осуществлении государственного контроля и надзора за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 6. Требования к составлению процессуальных документов при осуществлении государственного контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности. 7. Полномочия прокуроров при проведении проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 8. Ограничение вмешательства государства при проведении государственного контроля (надзора) в экономическую деятельность субъектов предпринимательства. 9. Правовые средства защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора). 10. Обжалование как способ защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора). 11. Административная юстиция как форма судебного контроля за сферой предпринимательской деятельности.	Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия, подготовка вопросов преподавателю дисциплины (модуля) по проблемам, недостаточно понятным обучающемуся по итогам ознакомления с рекомендованными источниками дисциплины (модуля) (вопросы готовятся в письменной форме, для возможности оценки проработки материала); Решение практических задач, кейс-заданий по указанию преподавателя дисциплины (модуля); Подготовка к интерактивной части занятий: - разработка презентаций и схем для практического занятия по теме; - подбор материала и сбор информации к деловой игре по вопросам практического занятия. Подготовка рефератов и коллоквиумов по темам практических и лекционных занятий, а также по вопросам данной дисциплины (модуля), наиболее заинтересовавших обучающихся, с целью углублённого их изучения и возможной подготовки уже научно-практических работ по такой тематике. Тематика указанных видов работ может совпадать с названиями вопросов практических или лекционных занятий, а может быть дополнительно согласована обучающимся с преподавателем

	12. Общая характеристика Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.	
--	---	--

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Модельные задания, контрольные вопросы, темы рефератов, эссе, докладов для текущего контроля по дисциплине (модулю) «Государственный контроль и надзор в сфере предпринимательской деятельности»:

Кроссворд

По горизонтали:

1. Предметом проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений.

4. Совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами.

6. Предметом проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.

По вертикали:

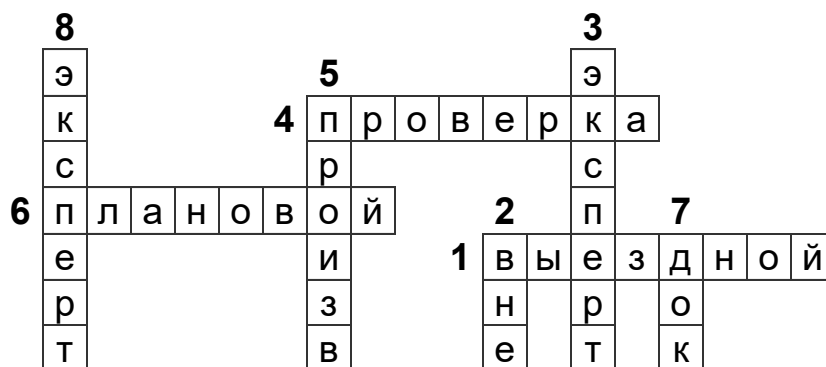
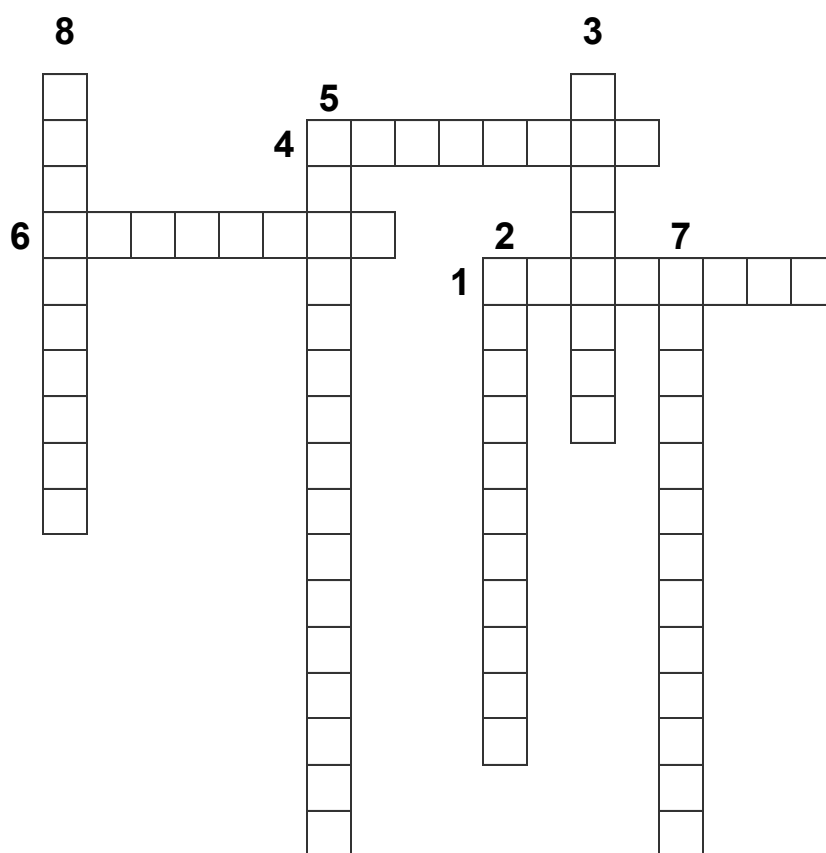
2. Предметом проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

3. Граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, имеющие специальные знания, опыт в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности и аттестованные в установленном Правительством Российской Федерации порядке в целях привлечения органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю.

5. Объекты - территории, здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, иные подобные объекты, транспортные средства, используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей деятельности.

7. Предметом являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму.

8. Организации - юридические лица, которые аккредитованы в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации и привлекаются органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю.



н	о	п	ы	у
ы	д	л		м
е	с	а		е
	т	н		н
	в	о		т
	е	в		а
	н	о		р
	н	й		н
	ы			о
	е			й

Вопросы для быстрого письменного или устного опроса

1. Соотношение понятий контроль и надзор.
2. Понятие государственного контроля и его элементы.
3. Охарактеризуйте при осуществлении государственного контроля и надзора за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
4. Охарактеризуйте документарные проверки при осуществлении государственного контроля и надзора за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
5. Раскройте правовые основания и порядок проведения плановых и внеплановых проверок предпринимательской деятельности.

Критерии оценивания результатов быстрого письменного опроса

- Оценка «отлично» - вопрос раскрыт полностью, точно обозначены основные понятия и характеристики по теме.
- Оценка «хорошо» - вопрос раскрыт, однако нет полного описания всех необходимых элементов.

Оценка «удовлетворительно» - вопрос раскрыт не полно, присутствуют грубые ошибки, однако есть некоторое понимание раскрываемых понятий.

Оценка «**отлично**» ставится, если обучающийся:

- 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
- 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- 3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «**хорошо**» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «**удовлетворительно**» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

- 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. Оценка «не удовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Вопросы для понятийного диктанта

ВАРИАНТ 1

1. Контроль -
2. Предпринимательство -
3. Проверка -
4. Административные процедуры -
5. Плановая проверка
6. Документарная проверка -

ВАРИАНТ 2

1. Надзор -
2. Государственный контроль -
3. Административный регламент -
4. Административная юстиция -
5. Внеплановая проверка -
6. Выездная проверка –

Форма проведения может быть различной: преподаватель дает термин, обучающиеся записывают его определение, или к данному определению необходимо записать правильный термин:

1. Деликт -..... (проступок, правонарушение).
2. Виндикация (способ защиты права собственности, с помощью которого собственник может истребовать свое имущество из чужого незаконного владения).
3. Жалоба, требование, иск; требование кредитора к должнику об уплате долга, возмещения убытков - это(Претензия).
4. Мера государственного воздействия на лиц, совершающих административные правонарушения - это.....(административное наказание).

Темы эссе (рефератов, докладов):

1. Понятие, сущность и виды государственного контроля и надзора.
2. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности исполнительной властью – одно из направлений воздействия государства на регулирование общественных отношений в экономической области.

3. Понятие государственного контроля, его основные элементы и целевая направленность.
4. Функция контроля и ее нормативное правовое закрепление.
5. Принципы государственного контроля.
6. Государственный контроль и административное принуждение.
7. Соотношение понятий контроль и надзор.
8. Понятия системы контроля и системы контрольных органов.
9. Виды государственного контроля. Критерии выделения различных видов государственного контроля.
10. Правовое регулирование и организация государственного контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности.
11. Правовое регулирование деятельности государственных органов, обладающих контрольно-надзорными полномочиями в сфере предпринимательской деятельности.
12. Контрольные полномочия Правительства Российской Федерации как высшего органа исполнительной власти, возглавляющего единую систему исполнительной власти Российской Федерации.
13. Контрольно-координационные полномочия федеральных министерств.
14. Правовой статус федеральных служб, их организационная подчиненность, контрольные полномочия и формы деятельности.
15. Полномочия федеральных служб по Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях.
16. Деятельность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.
17. Общественный контроль в сфере предпринимательской деятельности.
18. Порядок организации и проведения органами исполнительной власти проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
19. Организация системы государственного контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности.
20. Административные процедуры осуществления контрольно-надзорной деятельности.
21. Административные регламенты осуществления государственных функций контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности.
22. Правовые основания и порядок проведения плановых и внеплановых проверок предпринимательской деятельности.
23. Выездные и документарные проверки при осуществлении государственного контроля и надзора за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
24. Требования к составлению процессуальных документов при осуществлении государственного контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности.

25. Полномочия прокуроров при проведении проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

26. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора).

27. Ограничение вмешательства государства при проведении государственного контроля (надзора) в экономическую деятельность субъектов предпринимательства.

28. Правовые средства защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора).

29. Обжалование как способ защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора).

30. Административная юстиция как форма судебного контроля за сферой предпринимательской деятельности.

31. Общая характеристика Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Тесты:

1. Государственный контроль и надзор в сфере предпринимательской деятельности является основной функцией органов (выбрать верный вариант ответа):

- А) прокуратуры;
- Б) исполнительной власти;
- В) Следственного Комитета РФ;
- Г) законодательной власти РФ и субъектов РФ.

2. Государственный контроль и надзор в сфере предпринимательской деятельности по общему правилу является основной функцией таких федеральных органов как (выбрать верный вариант ответа):

- А) законодательные органы государственной власти РФ;
- Б) федеральные министерства;
- В) федеральные службы;
- Г) федеральные агентства.

3. Органы прокуратуры РФ в сфере предпринимательской деятельности осуществляют (выбрать верный вариант ответа):

- А) административный надзор;
- Б) прокурорский надзор;
- В) банковский надзор;
- Г) корпоративный контроль.

4. Органы прокуратуры РФ в сфере предпринимательской деятельности осуществляют (выбрать верный вариант ответа):

- А) рассмотрение дел об административных правонарушениях;
- Б) возбуждение дел об административных правонарушениях;
- В) принудительное исполнение постановлений о назначении административных наказаний субъектам предпринимательской деятельности;
- Г) пересмотр постановлений о назначении административных наказаний субъектам предпринимательской деятельности.

5. Органы исполнительной власти в сфере предпринимательской деятельности осуществляют (выбрать верные варианты ответов):

- А) рассмотрение дел об административных правонарушениях;
- Б) возбуждение дел об административных правонарушениях;
- В) принудительное исполнение постановлений о назначении административных наказаний субъектам предпринимательской деятельности;
- Г) пересмотр постановлений о назначении административных наказаний субъектам предпринимательской деятельности.

6. Предметом государственного контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности не является (выбрать верный вариант ответа):

- А) осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии);
- Б) осуществление предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством РФ;
- В) осуществление предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством РФ и субъектов РФ;
- Г) осуществление предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством субъектов РФ.

7. Административный надзор в сфере предпринимательской деятельности является основной функцией (выбрать верный вариант ответа):

- А) военных комиссариатов;
- Б) органов прокуратуры;
- В) органов исполнительной власти;
- Г) органов Следственного Комитета РФ;
- Д) органов законодательной власти РФ и субъектов РФ.

8. Федеральная антимонопольная служба (выбрать верный вариант ответа):

- А) осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства о налогах и сборах;
- Б) осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением миграционного законодательства;
- В) осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением таможенного законодательства;

Г) осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства о защите конкуренции.

9. Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства осуществляет (выбрать верный вариант ответа):

- А) ФАС России;
- Б) МВД России;
- В) ФСБ России;
- Г) Правительство РФ.

10. Роспотребнадзор осуществляет (выбрать верный вариант ответа):

А) государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства о налогах и сборах;

Б) государственный контроль и надзор за соблюдением миграционного законодательства;

В) государственный контроль и надзор за соблюдением таможенного законодательства;

Г) государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства о защите конкуренции;

Д) государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека.

11. Органом, осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический надзор, является (выбрать верный вариант ответа):

- А) Минпромторг России;
- Б) МИД России;
- В) МВД России;
- Г) Роспотребнадзор;
- Д) ФАС России.

12. Органом, осуществляющим федеральный государственный пожарный надзор, является (выбрать верный вариант ответа):

- А) Противопожарная служба МЧС России;
- Б) Минпромторг России;
- В) МВД России;
- Г) Роспотребнадзор;
- Д) ФАС России.

13. Органом, осуществляющим федеральный государственный транспортный надзор, является (выбрать верный вариант ответа):

- А) Федеральная служба по надзору в сфере транспорта;
- Б) орган исполнительной власти субъекта РФ;
- В) Федеральная служба по надзору в сфере транспорта и орган исполнительной власти субъекта РФ;
- Г) иной орган.

14. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна) является (выбрать верные варианты ответа):

А) предметом государственного контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности;

Б) нарушением;

В) частью юридического состава административного правонарушения;

Г) правомерным.

15. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна) является (выбрать верный вариант ответа):

А) объектом административного правонарушения;

Б) объективной стороной административного правонарушения;

В) субъектом административного правонарушения;

Г) субъективной стороной административного правонарушения.

16. Гражданин Р торговал на улице ветхими книгами из собственной (личной) домашней библиотеки. Указанный юридический факт может являться (выбрать верный вариант ответа):

А) объектом административного правонарушения;

Б) объективной стороной административного правонарушения;

В) субъектом административного правонарушения;

Г) субъективной стороной административного правонарушения.

17. ООО «Такси-Л» осуществляло предпринимательскую деятельность в области транспорта без лицензии. Указанный юридический факт – предмет государственного контроля и надзора (выбрать верный вариант ответа):

А) органа, обеспечивающего законность в сфере транспорта;

Б) налогового органа;

В) таможенного органа;

Г) полиции.

18. Гражданин Р торговал на улице ветхими книгами из собственной (личной) домашней библиотеки. Указанный юридический факт – предмет государственного контроля и надзора (выбрать верный вариант ответа):

А) органа, обеспечивающего законность в сфере транспорта;

Б) налогового органа;

В) таможенного органа;

Г) органа, обеспечивающего общественный порядок.

19. Какие действия субъекта предпринимательской деятельности являются предметом государственного контроля и надзора компетентного органа (выбрать верный вариант ответа):

- А) маркировка продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия;
- Б) своевременная утилизация твердых отходов;
- В) время труда и отдыха клиентов;
- Г) качественная работа вычислительной техники.

20. Какие действия субъекта предпринимательской деятельности являются предметом государственного контроля и надзора компетентного органа (выбрать верные варианты ответов):

- А) сообщение о катаклизмах природы;
- Б) подготовка к корпоративному юбилею;
- В) представление испытательной лабораторией (центром) для целей оценки (подтверждения) соответствия недостоверных или необъективных результатов исследований (испытаний) и (или) измерений продукции;
- Г) нарушение обязательных требований в отношении оборонной продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг).

21. Какие действия субъекта предпринимательской деятельности являются предметом государственного контроля и надзора компетентного органа (выбрать верные варианты ответов):

- А) составление бизнес-плана организации;
- Б) подготовка к корпоративному юбилею;
- В) нарушение законодательства Российской Федерации о туристской деятельности;
- Г) недобросовестная реклама продукции.

22. Необходимо закончить предложение «Нарушение установленного порядка проведения специальной оценки условий труда является предметом...» (выбрать верные варианты ответов):

- А) государственного контроля и надзора специально уполномоченного органа исполнительной власти;
- Б) прокурорского надзора;
- В) корпоративного контроля;
- Г) банковского контроля.

23. Какие действия субъекта предпринимательской деятельности являются предметом государственного контроля и надзора компетентного органа (выбрать верные варианты ответов):

- А) составление бизнес-плана организации;
- Б) осуществление проката фильма и (или) показ фильма без прокатного удостоверения на фильм;

В) нарушение законодательства Российской Федерации о туристской деятельности;

Г) недобросовестная реклама продукции.

24. Какой из нижеперечисленных органов является органом, осуществляющим государственный надзор в отношении субъекта предпринимательской деятельности в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (выбрать верный вариант ответа):

А) Федеральная служба по надзору в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Б) Федеральная таможенная служба;

В) Федеральная служба безопасности Российской Федерации;

Г) Федеральная служба охраны Российской Федерации.

25. Какой из нижеперечисленных органов является органом, осуществляющим государственный надзор в отношении субъекта предпринимательской деятельности в области налогов и сборов в Российской Федерации (выбрать верный вариант ответа):

А) Федеральная служба по надзору в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Б) Федеральная таможенная служба;

В) Федеральная служба безопасности Российской Федерации;

Г) Федеральная служба охраны Российской Федерации;

Д) Федеральная налоговая служба.

26. Какая мера административной ответственности является самой распространённой для предпринимателей?

А) Административный штраф.

Б) Предупреждение.

В) Арест товаров.

Г) Помещение в лечебное учреждение.

Д) Домашний арест.

27. На протяжении какого периода времени предприниматели, нарушившие права и законные интересы потребителей, могут быть привлечены к административной ответственности?

А) 1 месяца.

Б) 2 месяцев.

В) 3 месяцев.

Г) 4 месяцев.

Д) одного года с момента совершения административного правонарушения.

28. Вставьте пропущенное слово: Профилактика административных правонарушений в сфере предпринимательства представляет собой совокупность организационных, правовых, экономических, социальных и иных.....по выявлению, устранению причин и условий совершения правонарушений или их недопущению.

- А) Гарантий.
- Б) Мер.
- В) Функций.
- Г) Задач.
- Д) Способов.

29. Каковы основные задачи профилактики административных правонарушений в сфере предпринимательской деятельности (укажите правильные ответы)?

- А) Формирование законопослушного поведения предпринимателей.
- Б) Снижение размеров ущерба и потерь от административных правонарушений.
- В) Устранение причин и условий совершения административных правонарушений.
- Г) Недопущение совершения правонарушений со стороны физических и юридических лиц.
- Д) Усилить меры административной ответственности.

30. Каковы обстоятельства, определяющие общественную вредность административных правонарушений в сфере предпринимательской деятельности? (укажите правильные ответы).

- А) Причинение материального ущерба правонарушением прав потребителей.
- Б) Нарушение интересов государства, которое не получает необходимые от осуществления предпринимательской деятельности налоги и сборы.
- В) Возраст предпринимателя.
- Г) Стаж предпринимательской деятельности.
- Д) Вид предпринимательской деятельности.

31. Какой инструмент способствует профилактике административных правонарушений в сфере осуществления предпринимательской деятельности?

- А) Реализация административно-правовых норм.
- Б) Собrania предпринимателей.
- В) Повышение налогов.
- Г) Увеличение количества контролирующих органов.
- Д) Увеличение количества камеральных проверок.

32. Вставьте пропущенное слово: Особое место в системе государственных органов, противодействующих административным правонарушениям в сфере предпринимательства, занимает.....

- А) Полиция.
- Б) ЦИК РФ.
- В) Уполномоченный по правам ребёнка.
- Г) Уполномоченный по правам человека РФ.
- Д) Администрация Президента РФ.

33. Каковы основные методы противодействия административным правонарушениям в сфере предпринимательства (укажите правильные ответы)?

- А) Убеждение.
- Б) Принуждение.
- В) Выявление и пресечение административных правонарушений.
- Г) Увеличение количества налоговых проверок.
- Д) Иные методы.

34. Определите применяемые органами внутренних дел группы мер по выявлению административных правонарушений в сфере предпринимательства (укажите правильные ответы).

- А) Проверка документов.
- Б) Проведение проверок.
- В) Осуществление досмотров и осмотров.
- Г) Дисквалификация.
- Д) Применение физической силы.

35. Каким образом индивидуальный предприниматель будет нести административную ответственность за распитие спиртных напитков в общественных местах? (укажите правильный ответ)

- А) Как гражданин.
- Б) В качестве самого себя.
- В) Как должностное лицо.
- Г) Как юридическое лицо.
- Д) Не подлежит административной ответственности за данное административное правонарушение.

36. В течение какого срока лицо, привлеченное к административной ответственности, считается подвергнутым административному наказанию? (укажите правильный ответ)

- А) Со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

Б) В течение одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания.

В) В течение двух лет со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания.

Г) В течение семи лет со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания.

Д) В течение полутора лет со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания

37. Что не относится к полномочиям федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в сфере предпринимательства (укажите правильный ответ).

А) Разработка и реализация единой государственной политики в области защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении федерального государственного контроля (надзора).

Б) Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора).

В) Разработка административных регламентов осуществления федерального государственного контроля (надзора).

Г) Организация и проведение мониторинга эффективности федерального государственного контроля (надзора).

Д) Проведение социологических опросов индивидуальных предпринимателей.

38. К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор) в сфере предпринимательства, относятся (укажите правильные ответы)

А) Реализация единой государственной политики в области защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и соблюдение законодательства Российской Федерации в области защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории соответствующего субъекта Российской Федерации

Б) Организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности на территории соответствующего субъекта Российской Федерации с учетом разграничения полномочий федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля (надзора), органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)

В) Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора), полномочия по осуществлению которого переданы для

осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации

- Г) Возбуждение уголовных и административных дел.
- Д) Использование и внедрение опыта зарубежных стран.

39. Какова плата, взимаемая с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за проведение мероприятий по контролю? (укажите правильный ответ).

- А) Плата не взимается.
- Б) 1000 рублей.
- В) 1000 долларов.
- Г) 1000 евро.
- Д) 1000 фунтов.

40. Вставьте пропущенное слово: Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о(укажите правильный ответ)

- А) Государственной и иной охраняемой законом тайне.
- Б) Рекламе.
- В) Об уполномоченном по правам ребёнка.
- Г) Государственной службе.
- Д) Свободе совести.

41. Каким органом государственной власти определяется Перечень видов федерального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход? (укажите правильный ответ)

- А) Правительством Российской Федерации.
- Б) Счётной палатой РФ.
- В) Прокуратурой РФ
- Г) Президентом РФ.
- Д) Следственным комитетом РФ.

42. Вставьте пропущенное слово: Срок проведения документальных и выездных проверок, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», не может превышатьрабочих дней (укажите правильный ответ).

- А) Двадцать.
- Б) Тридцать
- В) Пятнадцать
- Г) Десять.
- Д) Семь.

43. Должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при проведении проверки обязаны (укажите правильные ответы)

А) Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Б) Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится.

В) Проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением.

Г) Соблюдать сроки проведения проверки.

Д) Всегда уведомлять о проведении проверок.

44. Какими нормативными актами регулируется порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности? (укажите правильный ответ)

А) КоАП РФ

Б) КоАП РФ, АПК РФ

В) КоАП РФ, ГПК РФ,

Г) КоАП РФ, ГПК РФ, АПК РФ.

45. Вставьте пропущенное слово: Контрольная закупка представляет собой мероприятие по....., в ходе которого органом государственного контроля (надзора) осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки в целях проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг потребителям (укажите правильный ответ).

А) Контролю.

Б) Надзору.

В) защите государственной собственности.

Г) Осмотру помещения.

46. Осуществляется ли уведомление проверяемых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о контрольной закупке? (укажите правильный ответ)

- А) Да, за неделю.
- Б) Нет, поскольку контрольная закупка проводится без предварительного уведомления
- В) Да, за час.
- Г) Да, за месяц.
- Д) По усмотрению должностного лица.

47. Какая ответственность предусмотрена для органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностных лиц в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки? (укажите правильный ответ)

- А) Административная и уголовная
- Б) Только уголовная.
- В) Только административная.
- Г) Ответственность не предусмотрена.

48. Какой орган является оператором единого реестра проверок? (укажите правильный ответ)

- А) Генеральная прокуратура Российской Федерации.
- Б) Счетная палата РФ.
- В) Омбудсмен.
- Г) Президент РФ.
- Д) Федеральное Собрание.

49. В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля указываются (укажите правильные ответы):

- А) Наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля, а также вид (виды) государственного контроля (надзора), муниципального контроля
- Б) Принципы, на основе которых осуществляется проверка.
- В) Возраст проверяющего должностного лица.
- Г) Фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций.
- Д) Цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения.

50. Могут ли юридические лица быть привлечены к административной ответственности за нарушения законодательства в сфере предпринимательства? (укажите правильный ответ)

А) Да.

Б) Нет

В) Могут только к уголовной ответственности.

Г) Могут только к налоговой и бюджетной ответственности.

Подборка вопросов для экзаменационного билета

Билет № _____

1. Принцип законности в системе публичного управления экономической деятельностью.

2. Полномочия в сфере контроля и надзора за осуществлением предпринимательской деятельности Министерства внутренних дел, Федеральной службы войск национальной гвардии.

Билет № _____

1. Понятие государственного контроля.

2. Полномочия в сфере контроля и надзора за осуществлением предпринимательской деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Билет № _____

1. Соотношение понятий контроль и надзор.

2. Полномочия в сфере контроля и надзора в сфере технического регулирования Федеральной службы по аккредитации и других государственных органов.

Билет № _____

1. Соотношение контрольно-надзорной деятельности с административным принуждением.

2. Полномочия в сфере контроля и надзора за осуществлением предпринимательской деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Билет № _____

1. Виды государственного контроля.

2. Полномочия в сфере контроля и надзора за осуществлением предпринимательской деятельности Федеральной таможенной службы.

Билет № _____

1. Надзор органов государственной власти и его виды.

2. Полномочия в сфере контроля и надзора за осуществлением предпринимательской деятельности Федеральной служба по регулированию алкогольного рынка.

Билет № _____

1. Особенности государственного контроля (надзора) за осуществлением предпринимательской деятельности.

2. Полномочия в сфере контроля и надзора за осуществлением предпринимательской деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Билет № _____

1. Принципы государственного контроля (надзора) за осуществлением предпринимательской деятельности.

2. Полномочия в сфере контроля и надзора за осуществлением предпринимательской деятельности Федеральной службы государственной статистики.

Билет № _____

1. Понятия системы контроля и системы контрольных органов.

2. Полномочия в сфере контроля и надзора за осуществлением предпринимательской деятельности Федеральной антимонопольной службы.

Билет № _____

1. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности как правовой институт.

2. Полномочия в сфере контроля и надзора за осуществлением предпринимательской деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Билет № _____

1. Правовое регулирование деятельности государственных органов, обладающих контрольно-надзорными полномочиями в сфере предпринимательской деятельности.

2. Полномочия в сфере контроля и надзора за осуществлением предпринимательской деятельности Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства.

Билет № _____

1. Контрольные полномочия Правительства Российской Федерации и федеральных министерств в сфере предпринимательской деятельности.

2. Полномочия в сфере контроля и надзора за осуществлением предпринимательской деятельности Федеральной службы по труду и занятости.

Вопросы к экзамену

1. Принцип законности в системе публичного управления экономической деятельностью.
2. Понятие государственного контроля.
3. Соотношение понятий контроль и надзор.
4. Соотношение контрольно-надзорной деятельности с административным принуждением.
5. Виды государственного контроля.
6. Надзор органов государственной власти и его виды.
7. Особенности государственного контроля (надзора) за осуществлением предпринимательской деятельности.
8. Принципы государственного контроля (надзора) за осуществлением предпринимательской деятельности.
9. Понятия системы контроля и системы контрольных органов.
10. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности как правовой институт.
11. Правовое регулирование деятельности государственных органов, обладающих контрольно-надзорными полномочиями в сфере предпринимательской деятельности.
12. Контрольные полномочия Правительства Российской Федерации и федеральных министерств в сфере предпринимательской деятельности.
13. Правовой статус федеральных служб, их организационная подчиненность, контрольные полномочия и формы деятельности.
14. Полномочия федеральных служб по Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях.
15. Деятельность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.
16. Общественный контроль в сфере предпринимательской деятельности.
17. Порядок организации и проведения органами исполнительной власти проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
18. Организация системы государственного контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности.
19. Административные процедуры осуществления контрольно-надзорной деятельности.
20. Административные регламенты осуществления государственных функций контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности.
21. Правовые основания и порядок проведения плановых и внеплановых проверок предпринимательской деятельности.
22. Выездные и документарные проверки при осуществлении государственного контроля и надзора за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

23. Требования к составлению процессуальных документов при осуществлении государственного контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности.

24. Полномочия прокуроров при проведении проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

25. Особенности осуществления лицензионного контроля.

26. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора).

27. Ограничение вмешательства государства при проведении государственного контроля (надзора) в экономическую деятельность субъектов предпринимательства.

28. Правовые средства защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора).

29. Обжалование как способ защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора).

30. Административная юстиция как форма судебного контроля за сферой предпринимательской деятельности.

31. Общая характеристика Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

32. Основные тенденции совершенствования контрольно-надзорной деятельности в соответствии с Концепцией административной реформы Российской Федерации.

33. Полномочия в сфере контроля и надзора за осуществлением предпринимательской деятельности Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

34. Полномочия в сфере контроля и надзора за осуществлением предпринимательской деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу.

35. Полномочия в сфере контроля и надзора за осуществлением предпринимательской деятельности Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

36. Полномочия в сфере контроля и надзора за осуществлением предпринимательской деятельности Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

37. Полномочия в сфере контроля и надзора за осуществлением предпринимательской деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

38. Полномочия в сфере контроля и надзора за осуществлением предпринимательской деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

39. Полномочия в сфере контроля и надзора за осуществлением предпринимательской деятельности Федеральной службы по труду и занятости.

40. Полномочия в сфере контроля и надзора за осуществлением предпринимательской деятельности Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства.

41. Полномочия в сфере контроля и надзора за осуществлением предпринимательской деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

42. Полномочия в сфере контроля и надзора за осуществлением предпринимательской деятельности Федеральной антимонопольной службы.

43. Полномочия в сфере контроля и надзора за осуществлением предпринимательской деятельности Федеральной службы государственной статистики.

44. Полномочия в сфере контроля и надзора за осуществлением предпринимательской деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

45. Полномочия в сфере контроля и надзора за осуществлением предпринимательской деятельности Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

46. Полномочия в сфере контроля и надзора за осуществлением предпринимательской деятельности Федеральной таможенной службы.

47. Полномочия в сфере контроля и надзора за осуществлением предпринимательской деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,

48. Полномочия в сфере контроля и надзора в сфере технического регулирования Федеральной службы по аккредитации и других государственных органов.

49. Полномочия в сфере контроля и надзора за осуществлением предпринимательской деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

50. Полномочия в сфере контроля и надзора за осуществлением предпринимательской деятельности Министерства внутренних дел, Федеральной службы войск национальной гвардии.

Рекомендации

1. Экзамен согласно учебному плану проводится после изучения дисциплины (модуля) «Государственный контроль и надзор в сфере предпринимательской деятельности».

2. Вопросы, сообразуясь с учебной программой, в перечне расположены по темам и разделам. Изучение учебного материала и подготовка ответов на вопросы именно в указанной последовательности, как свидетельствует учебная практика, методически наиболее эффективны.

3. Указанные выше вопросы включаются в билеты для экзамена. В каждом билете будет по два вопроса.

4. Получив билет для экзамена, прежде всего следует внимательно прочитать его и точно уяснить, в чем именно суть каждого данного вопроса, о чем надо говорить. При малейшей неясности необходимо посоветоваться с преподавателем, чтобы избежать иногда встречающийся ошибки – так называемой невольной «подмены вопроса»: в билете стоит один вопрос, а обучающийся отвечает на иной.

5. При подготовке к ответу на вопросы билета, уяснив их содержание, необходимо сформулировать определения соответствующих понятий или раскрыть другие теоретические положения; активно использовать относящиеся к вопросу положения Конституции РФ, конституционных и федеральных законов, актов Президента РФ и Правительства РФ, а также других нормативно-правовых актов и судебной практики. Требуется знание не только общих положений, но и конкретных правовых актов.

Таким образом, от обучающегося потребуются не только знания теоретических положений, но и умение ориентироваться в системе действующих актов административного законодательства, а также знание соответствующего конкретного правового акта (правовой нормы) по указанному в экзаменационном билете вопросу.

6. В учебной литературе и правовых актах материалы по этим вопросам достаточно четко и компактно изложены. Надо только суметь во время экзамена кратко и системно изложить свой ответ.

При подготовке к ответам на вопросы от обучающегося требуются не только знания, но творческо-системное обобщение этих знаний и умение продемонстрировать наличие способности применять их в будущей практической деятельности.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные правовые акты (в действующей редакции):

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.

3. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08 марта 2015 г. № 21-ФЗ.

4. ФКЗ от Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 N 4-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации // "Собрание законодательства РФ", 09.11.2020, N 45, ст. 7061.

5. ФКЗ от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (СЗ РФ, 1994, № 13, ст. 1447).

6. ФКЗ от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» (СЗ РФ, 2011, № 7, ст. 898).

7. ФЗ от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (СЗ РФ, 2008, № 52 (ч.1), ст. 6249).

8. Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 03.08.2020, N 31 (часть I), ст. 5007.

9. ФЗ от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» (СЗ РФ, 2014, № 30 (ч.1) ст. 4213).

10. ФЗ от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском контроле» (СЗ РФ, 2013, № 19, ст. 2304).

11. ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» (СЗ РФ, 2013, № 14, ст. 1649).

12. ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (СЗ РФ, 2011, № 7, ст. 900).

13. ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (РГ от 08.02.2011 г. № 39).

14. ФЗ от 17 января 1992 г. № 2202-1-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» (СЗ РФ, 1995, № 47, ст. 4472).

15. ФЗ от 27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ «О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации».

16. ФЗ от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» (СЗ РФ, 2005, № 15, ст. 1277).

17. ФЗ от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (СЗ РФ, 1999, № 42, ст. 42).

18. ФЗ от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (СЗ РФ, 2011, № 19, ст. 2716).

19. ФЗ от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (СЗ РФ, 2006, № 19, ст. 2060).

20. ФЗ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (СЗ РФ, 2001, № 331 (ч.1), ст. 3417).

21. ФЗ от 26 июня 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (СЗ РФ, 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3434).

22. Положение о полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе, утв. Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 (СЗ РФ 2000, № 20, ст. 2112)

23. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г., № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» (СЗ РФ, 2004, № 11, ст. 945)

24. Указ Президента РФ от 21 января 2020 г., № 21 «О структуре федеральных органов исполнительной власти».

25. Положение о контрольном управлении Президента Российской Федерации, утв. Указом Президента РФ от 8 июня 2004 г. № 729 (СЗ РФ, 2004, № 24, ст. 2395)

26. Положение о Государственно-правовом управлении Президента РФ, утв. Указом Президента РФ от 28 мая 2004 г. № 699 (СЗ РФ, 2004, № 22, ст. 2147)

27. Положение об Управлении Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций, утв. Указом Президента РФ от 27 февраля 2010 г. № 201 (СЗ РФ 2010, № 8, ст. 838)

28. Положение об Администрации Президента Российской Федерации, утв. Указом Президента РФ от 6 апреля 2004 г. № 490 (СЗ РФ, 2004, № 15, 1395)

29. Указ Президента РФ от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (СЗ РФ, 2007, № 27, ст. 3256)

30. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» // СЗ РФ. 2012. № 19, ст. 2338.

31. Постановление Правительства РФ от 1 июня 2004 г. № 260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации» (СЗ РФ, 2004, № 23, ст. 2313)

32. О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утв. Постановлением Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30 (СЗ РФ, 2005, № 4, ст. 305)

33. Постановление Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» // СЗ РФ. 2011. № 22, ст. 3169.

34. Положение о проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных ценностей, утв. Постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2001 г. № 174 (СЗ РФ, 2001, № 19, ст. 1938)

35. Положение о государственном земельном надзоре, утв. Постановлением Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. (СЗ РФ, 2006, № 47, ст. 4919)

36. Положение о Государственной инспекции по маломерным судам, утв. Постановлением РФ от 23 декабря 2004 г. № 835 (СЗ РФ, 2004, № 52 (ч.2) ст. 5499)

37. Постановление Правительства РФ от 2 февраля 2010 г. № 39 «О внесении изменений в Положение о государственном контроле за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр» (СЗ РФ, 2010, № 6, ст. 651)

38.Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утв. Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2013 г. № 476 (СЗ РФ, 2013, № 24, ст. 2999)

39.Положение о государственном надзоре в области использования и охраны водных объектов, утв. Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2013 г. № 476 (СЗ РФ, 2013, № 24, ст. 2999)

40.Постановление Правительства РФ от 2 августа 2005 г. № 479 «О порядке направления членов Общественной палаты РФ для участия в заседаниях коллегий федеральных органов исполнительной власти (СЗ РФ, 2005, № 32, ст. 3320)

41.Постановление Правительства РФ от 2 августа 2005 г. № 481 «О порядке образования общественных советов при федеральных министерствах, руководство которыми осуществляет Правительство РФ, федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных этим министерствам, а также федеральных службах и федеральных агентствах, руководство которыми осуществляет Правительство РФ» (СЗ РФ, 2005, № 32, ст. 3322)

42.Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 г. № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» (СЗ РФ 2011, № 48, ст. 6931)

43.Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утв. Указом Президента РФ от 13 июня 2012 г. № 808 (СЗ РФ, 2012, № 25, ст. 3314)

44.Положение о Федеральной службе исполнения наказаний, утв. Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 (СЗ РФ, 2004, № 42, ст. 4109)

45.Положение о Федеральной службе судебных приставов, утв. Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1316 (СЗ РФ, 2004, № 42, ст. 4111)

46.Положение о Федеральной службе безопасности Российской Федерации, утв. Указом Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960 (СЗ РФ, 2003, № 33, ст. 3254)

47.Положение о Федеральной службе по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 322 (СЗ РФ, 2004, № 28, ст. 2899)

48.Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 июля 2004 г. № 323 (СЗ РФ, 2004, № 28, ст. 2900)

49.Положение о Федеральной службе государственной регистрации, кадастре и картографии, утв. Постановлением Правительства РФ от 1 июня 2009 г. № 457 (СЗ РФ, 2009, № 25, ст. 3052)

50.Положение о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, утв. Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2013 г. № 594 (СЗ РФ, 2013, № 29, ст. 3971)

51.Положение о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утв. Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 400 (СЗ РФ, 2004, № 32, ст. 3347)

52.Положение о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утв. Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 327 (РГ, № 150 от 15.07.2004)

53.Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, утв. Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 398 (СЗ РФ, 2004, № 32, ст. 3345)

54.Положение о Федеральной налоговой службе, утв. Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 (СЗ РФ, 2004, № 40, ст. 3961)

55.Положение о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утв. Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2014 г. № 77 (СЗ РФ, 2014, № 6, ст. 591)

56.Положение о Федеральном казначействе, утв. Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703 (СЗ РФ, 2004, № 49, ст. 4908)

57.Положение о Федеральной службе государственной статистики, утв. Постановлением Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 420 (СЗ РФ, 2008, № 23, ст. 2710)

58.Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утв. Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401 (СЗ РФ, 2004, № 32, ст. 3348)

59.Положение о Федеральной таможенной службе, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2013 г. № 809 (СЗ РФ, 2013, № 38, ст. 4823)

60.Положение о Федеральной антимонопольной службе, утв. Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 331 (СЗ РФ, 2004, № 31, ст. 3259)

61.Положение о Федеральной миграционной службе, утв. Постановлением Правительства РФ от 13 июля 2012 г. № 711 (СЗ РФ, 2012, № 30, ст. 4276)

4.2. Основная литература

1. Административное право : учебник / под ред. Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. – 736 с. – ISBN 978-5-00156-083-8. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1934044> (дата обращения: 13.06.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

2. Административный процесс Российской Федерации : учебник / Э. П. Андрюхина, Н. Н. Бакурова [и др.] ; ред. Л. Л. Попов ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М. : Проспект, 2018. – 352 с. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=57585&idb=0 (дата обращения: 13.06.2023). – Режим доступа: электронная библиотека

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : электронный

3. Попов Л. Л. Административное право Российской Федерации : учебник / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев ; отв. ред. Л. Л. Попов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : РГ-Пресс, 2019. – 544 с. – ISBN 978-5-9988-0780-0. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/42291> (дата обращения: 13.06.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

4. Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации : учебник для вузов / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под редакцией Л. Л. Попова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2023. – 456 с. – ISBN 978-5-534-08218-0. – URL: <https://urait.ru/bcode/510449> (дата обращения: 13.06.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

5. Административная реформа : учебное пособие / Э. П. Андрюхина, Н. Н. Бакурова, С. В. Ведяшкин [и др.] ; под ред. С. А. Старостина. – Москва : Проспект, 2021. – 192 с. – ISBN 978-5-392-33602-9. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/44221> (дата обращения: 13.06.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

6. Цифровые технологии в системе государственного и общественного контроля: теоретико-правовые аспекты : монография / С. М. Зубарев, Е. А. Лебедева, С. В. Сабаева [и др.] ; отв. ред. С. М. Зубарев. – Москва : Проспект, 2022. – 184 с. – ISBN 978-5-392-36440-4. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/45502> (дата обращения: 13.06.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

7. Цифровые технологии в системе государственного и общественного контроля: теоретико-правовые аспекты : монография / С. М. Зубарев, Е. А. Лебедева, С. В. Сабаева [и др.] ; отв. ред. С. М. Зубарев. – Москва : Проспект, 2022. – 184 с. – ISBN 978-5-392-36440-4. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/45258> (дата обращения: 13.06.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

4.3. Дополнительная литература

1. Зубарев, С. М. Система контроля в сфере государственного управления : монография. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. – 152 с. – ISBN 978-5-91768-659-2. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1984927> (дата обращения: 13.06.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

2. Зубарев С.М. Механизм общественного контроля за деятельностью органов публичной власти. – Текст : электронный // Lex russica. – 2014. – № 7. – СПС ГАРАНТ (дата обращения: 13.06.2023). – Режим доступа : локальная

сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)

3. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (постатейный) / под общ ред. Н.Г. Салищевой. – 7-ое изд. – М. : Проспект, 2011. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 13.06.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

4. Попов Л.Л. Государственное управление и исполнительная власть: содержание и соотношение / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. В. Тихомиров ; под ред. Л. Л. Попова. – М. : НОРМА, 2011. – ISBN 978-5-91768-151-1. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=38518&idb=0 (дата обращения: 13.06.2023). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный

5. Ноздрачев, А. Ф. Правовое регулирование государственного контроля. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2012. – 480 с. – ISBN 978-5-16-103754-6. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/527305> (дата обращения: 13.06.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

6. Зеленцов, А. Б. Тенденции развития контроля за деятельностью публичной администрации в зарубежных государствах : монография / А.Б. Зеленцов, В.И. Лафитский, И.Г. Тимошенко [и др.] ; отв. ред. В.И. Лафитский, И.Г. Тимошенко. – Москва : ИЗиСП : ИНФРА-М, 2020. – 446 с. – DOI 10.12737/10358. – ISBN 978-5-16-011001-1. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1071611> (дата обращения: 13.06.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

Научная периодика:

1. Актуальные проблемы российского права.
2. Административное и муниципальное право.
3. Административное право и процесс.
4. Журнал российского права.
5. Государство и право.
6. Евразийский юридический журнал.
7. Законность.
8. Закон и право.
9. Право и политика.
10. Российская юстиция.
11. Российский юридический журнал.
12. Lex Russica.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторон- няя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г.
----	----------------	----------------	---	--

				с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	Консультант-Плюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.
----	----------------	-----------	---	--

2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.;

				- № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebsco-host.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;
----	-----------------	-----------	---	---

				- № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. № 31705236597 от 28.07.2017 г. № 31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 № 31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. № 31705236597 от 28.07.2017 г. № 31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия

9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
12.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,

- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, расположенное по адресу г. Москва наб. Шитово д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.